

محضر اجتماع أعمال الخبرة – المدعي عليها

1- تفاصيل الدعوى

,122/1409/2024 ,121/1409/2024 ,120/1409/2024 ,126/1409/2024 ,124/1409/2024 ,123/1409/2024 ,130/1409/2024 ,129/1409/2024 ,128/1409/2024 ,134/1409/2024 ,133/1409/2024 ,132/1409/2024 ,137/1409/2024 ,136/1409/2024 ,135/1409/2024 ,140/1409/2024 ,139/1409/2024 ,138/1409/2024 141/1409/2024	,104/1409/2024 ,103/1409/2024 ,102/1409/2024 ,107/1409/2024 ,106/1409/2024 ,105/1409/2024 ,110/1409/2024 ,109/1409/2024 ,108/1409/2024 ,113/1409/2024 ,112/1409/2024 ,111/1409/2024 ,116/1409/2024 ,115/1409/2024 ,114/1409/2024 ,119/1409/2024 ,118/1409/2024 ,117/1409/2024	أرقام الدعاوي
طارق بن احمد بن سلطان المسكاري		
0026/2022	رقم القيد :	صور الابتدائية
95453333	الهاتف :	
Tariq.almaskari@outlook.com	الايمل :	
الجرادي وقيس الراشدي شركة مدنية للمحامة	بوكالة :	عمالية جماعية (37)
مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحامة والاستشارات القانونية	بوكالة :	بي اس اي مارين قلهاث

2- تفاصيل اجتماع الخبرة

☐ انتقال	☒ جلسة	☐ عن بعد
☒ المدعى عليها / وكيلها بتاريخ: 2024/9/30 بحضور وكيل المدعى عليها أ.عبدالرضا بن حيدر بن عبدالرضا، أ.عون بن أحمد بن عيسى الزدجالي، وممثل الشركة سواندي باين إسماعيل – بصفته مدير عام مفوض بالتوقيع.		
المستندات المقدمة		
صحائف الدعوى والردود مع المرفقات وسيتم توفير نموذج جدول الراحة الشهرية لكل مدعي، كشف الرواتب المفصل لجميع المدعين		

توقيع الخبير

توقيع المدعى عليها / وكيلها

3- أقوال وكيل المدعى عليها بحسب عناصر المأمورية:

ماهي طبيعة عقد المدعين مع الشركة المدعى عليها؟

عقد عمل غير محدد المدة بأجر شهري بناءً على نظام المناوبة الأسبوعية (أسبوع عمل وأسبوع راحة) على متن السفينة وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات العمل البحري والقانون البحري العماني.

ما هي ساعات العمل الفعلية في اليوم، وساعات العمل الإضافية خارج نطاق العقد ان وجدت؟

ساعات العمل المعتادة هي في حدود (8) ساعات مقسمة على فترتين (4 ساعات لكل فترة) وفقاً لجدول الراحة الشهري، حيث أنه يصعب تحديد فترات العمل نظراً لحركة السفن التي تتطلب القطار ولذلك تم اعداد الجدول عن طريق تحديد فترات الراحة الشهرية، وعليه يكون الحد الأقصى في الحالات الاستثنائية والنادرة والتي قد تصل بحد أقصى الى (12) ساعة بحسب ما هو موضح بالعقد، ولا توجد ساعات عمل إضافية خارج نطاق العقد بموجب اتفاقية العمل البحري.

هل يشمل التعاقد التعويض عن ساعات العمل الإضافية، وما هو مقداره ان وجد؟

ج- لا توجد أعمال إضافية بدون مقابل.

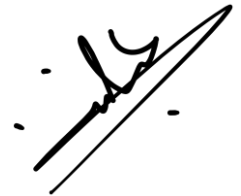
ما هي المعوقات التي تواجه المدعين لتنفيذ أعمالهم حسب العقد، وما مدى مؤاينة بيئة العمل مع اللوائح

والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان؟

ج- تقوم الشركة المدعى عليها بإعداد جدول فترات الراحة والذي يتم اعتماده من قبل المدعين بعد اختيارهم

فترات الراحة التي تناسبهم، وبعده يتم اعتماده من قبل صاحب المشروع (الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال)

ويعتبر هذا الجدول طبقاً للنموذج الدولي.

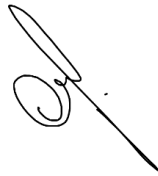


وأضاف وكيل المدعى عليها بزيارة فريق وزارة العمل المختص ولم يتم اصدار أي ملاحظة بعدم مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان، وفي جميع الأحوال لا يصدر تصريح عمل السفينة الا بعد التأكد من جميع الضوابط والمعايير المعدة في هذا الشأن.

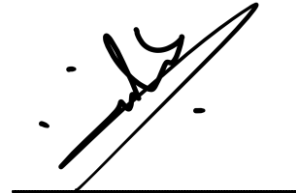
ختاماً تم سؤال وكيل المدعى عليها فيما اذا كانت لديه أقوال أخرى منتجة بموضوع الدعوى، أفاد بتمسكه بالطلبات الواردة بمذكرة الرد على صحيفة الدعوى و بمذكرة التعقيب على الرد وطلب وكيل المدعي مراجعة الدائرة البحرية لدى وزارة النقل.

الاجراء القادم

سيتم تحليل الوقائع الواردة بأقوال المدعي والشركة المدعى عليها والمستندات المقدمة، وسيتم التواصل مع اي من أطراف الدعوى في حال تطلب الامر بيان تفاصيل اضافية، وذلك لإبداء الرأي الفني في تقرير الخبرة لأمانة سر المحكمة.



توقيع الخبير



توقيع المدعى عليها / وكيلها